

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

(Số 02/2026/VCT-NT/HDNT)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;
- Căn cứ luật thương mại số 36/2005 QH11 của quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ban hành ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/02/2006.
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng mua bán của hai bên.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2026 tại văn phòng Cty TNHH MTV Nguyễn Trình

Bên A (Bên bán) : CÔNG TY TNHH SX TM VINH CHÂU THỊNH

- Địa chỉ : 48/2 Quốc Lộ 1, Tổ 5, Khu phố 1, Phường Thới An, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 0909 212 242 0936 339 340
- Mã số thuế : 0318816625
- Tài khoản : 0603 2908 0032 – Tại Ngân hàng Sacombank – CN Gò Vấp – PGD Thạnh Lộc
- Do ông : Nguyễn Thanh Phú- Chức vụ: Giám Đốc

BÊN B (bên mua): CÔNG TY TNHH MTV GẠCH- NGÓI- CẦU KIẾN BÊ TÔNG NGUYỄN TRÌNH

Địa chỉ: Lô E, Đường số 6, Khu công nghiệp Long Đức, Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Trình Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0903794553 Email:

Tài khoản : 11 000 263 0784 – Tại ngân hàng : Vietinbank CN Trà Vinh

Mã số thuế: 2100622431

Hai bên thống nhất thỏa thuận hợp đồng mua bán gồm các nội dung như sau:

Điều 1: Quy cách - Chất lượng

- Bên A nhận sản xuất và cung cấp cho bên B các loại Joint cao su với qui cách phẩm chất là hàng mới 100%.
- Kích thước và mẫu mã đã được hai bên thống nhất theo đơn đặt hàng.
- Đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo giá nguyên liệu trên thị trường và được bên A thông báo đến bên B trước 10 ngày, được bên B ký xác nhận.
- Số lượng theo từng đơn đặt hàng.

Điều 2: Giao nhận – Vận chuyển

- Giao hàng: giao hàng đến địa điểm theo yêu cầu của Bên B.
- Phí vận chuyển: Bên bán chịu đối với các vị trí giao hàng mà bên mua yêu cầu trong phạm vi 20 Km² khu vực thành phố HCM.

Điều 3: Điều kiện giao hàng – Thanh toán

- Bên mua gửi đơn đặt hàng bằng điện thoại, bản fax hoặc email cho bên bán theo từng chuyến và bên A sẽ báo lại thời gian giao hàng trong vòng 24 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng.

- Khi nhận hàng, bên B có trách nhiệm kiểm tra chất lượng, số lượng và quy cách hàng hoá tại nơi giao hàng.
- Bên bán giao hàng kèm theo hóa đơn GTGT cho từng chuyển hàng.
- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Bên mua sẽ thanh toán tiền đơn hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hàng và hóa đơn GTGT. Trong thời gian 30 ngày bên B cân đối đơn hàng và thanh toán để công nợ không vượt quá 100.000.000 (Một trăm triệu đồng).
- **Thông tin xuất hóa đơn:**

✚ **CÔNG TY TNHH MTV GẠCH-NGÓI-CÁU KIẾN BÊ TÔNG NGUYỄN TRÌNH**

✚ **Địa chỉ: Lô E đường số 6, Khu Công Nghiệp Long Đức, Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam**

✚ **Mã số thuế: 2100622431**

Điều 4: Trường hợp bất khả kháng

- Trường hợp bất khả kháng như hỏa hoạn, thiên tai, chiến tranh, các hoạt động quân sự cản trở việc thực thi các nghĩa vụ của Hợp đồng thì hai bên không phải chịu bất cứ khoản phạt, bồi thường nào.
- Mọi trường hợp bất khả kháng dẫn đến chậm trễ thực hiện Hợp đồng phải được thông báo cho nhau bằng văn bản cùng với những bằng chứng liên quan trong vòng 03 ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp bất khả kháng để các bên xem xét, thỏa thuận.

Điều 5: Trách nhiệm của hai bên

Trách nhiệm của bên B (bên mua):

- Cử nhân viên tiếp nhận và bảo quản thiết bị khi bên A giao hàng.
- Kiểm tra số lượng, chất lượng chủng loại hàng hóa khi giao nhận.
- Thanh toán đúng hạn như điều 3 của hợp đồng này. Nếu trả chậm bên B phải thanh toán thêm tiền lãi của số tiền chậm thanh toán theo lãi suất cho vay của Ngân hàng bên bán.

Trách nhiệm của bên A (bên bán):

- Cung cấp các mặt hàng đúng chủng loại như trong điều 1 của hợp đồng.
- Đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành.
- Giao hàng đúng tiến độ ghi trong hợp đồng.
- Bên A vi phạm về chất lượng phạt 5% giá trị của hợp đồng này do phạm vi phạm về chất lượng.
- Bên A vi phạm về thời gian thực hiện hợp đồng mà không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của bên B gây ra, bên A sẽ chịu phạt 0.5% giá trị hợp đồng trễ hạn nhân số ngày trễ hạn.

Điều 6 : Thủ tục giải quyết tranh chấp

- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản trên, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng. Nếu một trong hai bên tự ý hủy bỏ hợp đồng sẽ chịu phạt 10% giá trị của hợp đồng.
- Nếu có tranh chấp hai bên cùng ngồi bàn bạc, thương lượng tìm hướng giải quyết tốt nhất. Trong trường hợp không thỏa thuận được sự việc sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết, phán quyết của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng và bắt buộc cho cả hai bên. Mọi chi phí liên quan đến khiếu nại, chi phí trọng tài do bên thua chịu.

ĐIỀU 7: Điều khoản chung.

- Nếu có những điểm trong hợp đồng này mất hiệu lực pháp lý thì phần còn lại của hợp đồng vẫn có hiệu lực ràng buộc giữa hai bên.



- Mọi sửa đổi và bổ sung cho Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản và có chữ ký đầy đủ của đại diện có thẩm quyền của hai bên. Bản sửa đổi bổ sung này sẽ được coi là một phần không tách rời của hợp đồng và có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.
- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản quy định trong hợp đồng và các phụ lục đính kèm theo nếu có của hợp đồng này.
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hoàn tất mọi điều khoản quy định trong hợp đồng.
- Hợp đồng được xem như tự động thanh lý khi hai bên hoàn thành đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này.
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày ... / ... /2026.
- Hợp đồng này bao gồm 3 trang, 7 điều khoản được thành lập thành 4 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên mua (Bên B) giữ 3 bản và bên bán (Bên A) giữ 1 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A



Nguyễn Thanh Phú

